

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-108	요구일자	2024.12.26.	처분종류	부서경고
처분대상부서	△△△△△실	조치부서	△△△△△·△△△△팀 △△△△팀	회신기일	2025.02.26.
건 명	정보화 업무 종합감사 - 용역계약 만료 후의 계약기간 연장 -				

1. 업무개요

△△△△△실은 정보화 업무 관련 다양한 형태의 계약을 체결하고 있다. 20xx~20xx년 계약현황(20xx.x.xx 기준)을 확인한 결과, △△△△△·△△△△팀이 xx건, △△△△△팀이 xx건의 계약(변경계약 포함)을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

계약관리는 각종 분쟁, 소송에 휘말릴 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 특히 계약기간이 만료된 이후 계약 변경 조치를 취하는 것은 관련 소송, 분쟁 발생시 여러 가지 문제를 발생시킬 수 있어 계약기간 종료전 계약 변경 조치를 완료하는 것은 계약관리의 기본이라고 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) △△△△△·△△△△팀

△△△△△·△△△△팀은 아래와 같이 20xx년에 체결한 ○○○○○○ 용역계약 종료일이 도래함에 따라 20xx년 신규 용역사 선정을 위한 ○○○○○○ 용역 입찰을 실시하였다.

[20xx년에 체결한 기존 ○○○○○○ 용역 내용]

계약체결일	계약기간	계약자	계약금액	계약이행증권 보증 기간	비고

△△△△△·△△△팀은 계약종료 약x개월전인 20xx.x.xx. 정보시스템 ○○○○○○ 용역 추진 계획을 수립하고 아래와 같이 입찰을 추진하였다. 입찰결과 x개사만 응찰하여 입찰이 유찰되자 기술평가를 통해 수의계약을 추진하였다. 이후 △△△△△·△△△팀은 외부전문가 x인에게 동 용역에 대한 기술자문을 의뢰하였고 기존 계약 종료 x일전인 20xx.x.xx. 협상대상자인 △△△과 기술협상을 실시하였으나 인력구성 미비로 결렬되었다. 20xx.x.xx. 기존 계약이 종료된 이후에도 계약을 그대로 이어가던중 △△△△△·△△△팀은 계약연장계획에 대한 내부결재도 없이 20xx.xx.xx. △△△측에 계약이 x개월 연장될 것임을 안내하였다. 20xx.xx.xx. 2차 기술협상을 실시하여 타결이 되었는데도 xx일이 지난 20xx.xx.xx.에서야 변경계약에 대한 내부결재를 상신하였고 △△△측에 당초 안내한 x개월이 아닌 xx일이 연장될 것임을 수정안내하였다. 이후 △△△△△·△△△팀은 바로 변경계약을 체결하지 않고 계약기간이 이미 만료된 계약을 소급하여 변경계약을 체결할 수 있는지 여부에 대해 법률검토를 받았고 계약연장이 가능하다는 법률검토 의견을 접수한 다음날인 202x.xx.x.에서야 소관 이사를 최종결재자로 하여 변경계약 계획 내부결재를 다시 받았고 변경계약을 소급하여 완료하였다.

[20xx년 ○○○○○○ 용역 입찰 추진 경과]

일자	내용	세부내용	비고

△△△△△·△△△팀은 입찰이 유찰된 이후 기술평가 결과에 따라 수의계약을 체

결하여 안정적으로 계약을 이어갈 수 있었지만 부족함을 보완하고자 외부 전문가 자문을 받은 것으로 보인다. 이는 △△△△△·△△△팀의 자체 판단에 의한 것이지만 이럴 경우 외부 자문에 시간이 소요되어 계약기간내 신규 계약체결은 어려울 가능성이 커지기 때문에 계약기간 만료에 대한 경각심을 가지고 기존 계약을 연장해 두었어야 했으나 이런 조치를 취하지 않았다.

계약만료전 변경계약을 체결하지 않아 약 xx일간 계약서도 없이 △△△에게 용역을 이행하게 하였다. 20xx.x.xx. 만료된 계약을 xx월에 소급하여 계약연장을 하다보니 계약을 체결하는 △△△△△은 전자조달시스템에 계약체결일을 사실과 다르게 20xx.x.xx.로 입력할 수밖에 없어 정확한 변경계약 체결일도 확인이 불가능하게 되었다. 게다가 기존의 계약이행보증서는 보증기간이 20xx.x.xx.~20xx.xx.xx.이고 변경계약의 계약이행보증서는 20xx.xx.xx. 발급되어 xx일간 계약이행보증 없이 계약이 이행되어 계약관리에 상당한 위험을 초래하였다. 또한, 신규 발급된 계약이행 보증서는 20xx.xx.xx.에 발급되었는데 보증하는 계약기간은 보증서 발급 이전인 20xx.x.xx.~20xx.xx.xx.로 이미 지나가버린 기간에 대한 보증서가 발급되었다.

2) △△△△팀

△△△△팀은 아래와 같이 20xx년에 체결한 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ 용역계약 종료일이 도래함에 따라 20xx년 신규 용역사 선정을 위한 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ 용역 입찰을 실시하였다.

[20xx년에 체결한 기존 ○○○○○○ 용역 내용]

계약체결일	계약기간	계약자	계약금액	계약이행증권 보증 기간	비고

△△△△팀은 ○○○ ○○○○○○ 용역 계약종료 약x개월전인 20xx.x.xx. 신규 용역입찰 추진계획을 수립하고 아래와 같이 입찰을 추진하였다. 입찰 결과 응찰자가 없어 유찰되었고 입찰참여 조건을 완화하여 20xx.x.xx. 재입찰을 실시하였으나 응찰자가 없어 다시 유찰되었다. 이후 20xx.x.x. 입찰을 다시 실시하였으나 x개사(△△△△△)만 응찰하여 다시 유찰되었고 응찰한 업체와 수의계약을 추진하였으나 인력 교체 문제로 협상이 결렬되었다. 이에 20xx.x.xx. 다시 입찰을 실시하였으나 다시 x개사(△△△△△)만 응찰하여 유찰되었고 20xx.x.x에서야 수의계약을 체결하였다.

[20xx년 ○○○○ 용역 입찰 추진 경과]

일자	내용	세부내용	비고

△△△△팀은 계속된 유찰과 수의계약 협상 결렬 등으로 신규 사업자 선정에 어려움을 겪었다. 그렇다고 하더라도 계약기간 관리에 경각심을 가지고 계약만료전 계약기간이 연장될 수 있도록 미리 계약기간 연장조치를 취했어야 하나 기존 계약이 종료되는 20xx.x.xx.에서야 계약연장 계획을 수립하는 등 계약기간 만료에 대한 준비를 철저히 하지 않았다. 그 결과 xx일 동안 계약서도 없이 △△와의 계약을 이행하게 되었다.

4. 조치할 사항

△△△△△실(△△△△△·△△△팀, △△△△팀)은 용역의 계약기간 만료 후 소급하여 계약연장을 추진하는 일이 발생하지 않도록 계약관리를 철저히 하시기 바랍니다. (부서경고)

감사종류	종합감사
------	------